

**Nr. 253 Der Reichsstatthalter in Braunschweig und Anhalt, Loeper, an Staatssekretär Lammers.
Dessau, 23. November 1933***R 43 II/495, Bl. 17–18**Beginn:**Beginn:***[Reichsreform]**

Sehr verehrter Herr Staatssekretär!

Durch verschiedene Presseäußerungen sowie durch öffentliche Bemerkungen führender Nationalsozialisten ist die breite Öffentlichkeit darauf vorbereitet, daß in aller Kürze eine umfassende Reichsreform erfolgen wird¹⁾). Die Öffentlichkeit hat dies erwartet und sich im allgemeinen darauf eingestellt²⁾). Nachdem nun aber der bisherige Regierungspräsident von Magdeburg, Herr Dr. Nicolai, in das Reichsinnenministerium berufen worden ist und, wie er selbst in der bürgerlichen Presse veröffentlicht hat, dort die Reichsreform vorbereiten soll, ist in weiten Kreisen der Bevölkerung, in Sonderheit in der Provinz Sachsen und in Anhalt, die denkbar größte Beunruhigung entstanden. Letztere führt sich darauf zurück, daß der Herr Dr. Nicolai ein Buch herausgegeben hat, in dem er sich mit dem Problem der Reichsreform beschäftigt. Nach diesem Buche ist u. a. vorgesehen eine restlose Zerschlagung der Provinz Sachsen und ihre Aufteilung in zwei Hälften, nach Thüringen oder Freistaat Sachsen einerseits und nach der Provinz Brandenburg andererseits³⁾). Sollte etwas

1) Die „Frankfurter Zeitung“ hierzu am 21. 11. 33: „Seitdem der Reichskanzler auf der Nürnberger Tagung der Nationalsozialistischen Partei in viel beachteten Ausführungen auf das Problem der Reichsreform, das Verhältnis zwischen dem Reichsganzen und seinen Gliedern, eingegangen ist, kann man damit rechnen, daß die Reichsreform von der Regierung zu denjenigen Aufgaben gerechnet wird, die zur baldigen Behandlung reif sind und deren Durchführung dringlich ist. Man nimmt an, daß die Reichstagswahl der Regierung insbesondere auch für diese Aufgabe, wie überhaupt für das Werk einer neuen Reichsverfassung, eine unzweifelbare Legitimation verschaffen sollte.“ (Ausschnitt in R 43 II/495, Bl. 19–20). – In einer „Proklamation“, die vom Bayer. Innenminister Wagner bei Eröffnung des Nürnberger Parteitages der NSDAP am 1. 9. 33 verlesen wurde, hatte Hitler erklärt: Pfeiler des „heutigen Reiches“ seien „weder Preußen noch Bayern, noch irgendein anderes Land“, sondern allein „das deutsche Volk und die nationalsozialistische Bewegung“. Diese könne nicht „Konservator der Länder der Vergangenheit“ sein, „sondern ihr Liquidator zugunsten des Reiches der Zukunft“. Die Aufgabe der „Bewegung ist es daher, in diesem Sinne das deutsche Volk [...] zu erziehen und damit der weiteren Gesetzgebung das freudige innere Verständnis und den Willen aller sicherzustellen“ („VB“ vom 2. 9. 33; Tonaufzeichnung der Proklamation (68 Minuten): Dt. Rundfunkarchiv Frankfurt/M., C 1194).

2) In Bayern bestanden gegen allzu weitgehende Maßnahmen in dieser Richtung noch erhebliche Bedenken. Am 31. 10. 33 hatte der Bayer. Ministerpräsident Siebert an den RIM geschrieben: „Nun hörte ich aber und muß es auch aus Ihren Äußerungen entnehmen, daß unmittelbar nach dem 12. November eine grundlegende Änderung der Reichsverfassung kommt. Es wird davon gesprochen, daß die Länder und Länderregierungen aufgehoben und das Reich in Gaue eingeteilt werden sollen, wobei auch verlautbart wird, daß Bayern unter Lostrennung der Pfalz in drei Gaue aufgeteilt werden solle – eine nach meinem Dafürhalten unmögliche, in das Gebiet der Gerüchte zu verweisende Äußerung. [...] Ich selbst bin – und habe daraus nie ein Hehl gemacht – Anhänger eines starken deutschen Einheitsgedankens auch bezgl. der Verwaltung, darf aber doch auf die ungeheuren Schwierigkeiten der Aufhebung der großen Länder insbesondere in verwaltungs- und vermögensrechtlicher Hinsicht und darauf hinweisen, daß der Staatsgedanke in Bayern ungeheuer stark verankert ist.“ Frick antwortete Siebert mit Schreiben vom 1. 11. 33: Die Frage der Reichsreform werde „seit den grundlegenden Äußerungen des Führers in seiner Proklamation auf dem Parteitag in Nürnberg“ insbesondere im RIMin. „nach allen Seiten geprüft und erwogen“. Zu „festen Entschlüssen“ hätten diese Erwägungen bisher allerdings nicht geführt. „Aber auf der anderen Seite steht auch fest, daß der neue Reichstag sich alsbald nach seinem Zusammentritt mit dieser Frage zu beschäftigen haben wird, um die durch die Auflösung des Reichstags akut gewordene Frage der Existenz der Länderparlamente gesetzlich zu regeln. Es ist anzunehmen, daß die Landtage nicht Wiederaufleben, womit die Länder auch ihre bisherige souveräne Grundlage verloren haben. Welche Folgerungen sich daraus weiter ergeben, steht noch offen. Keinesfalls ist jedoch mit einer überstürzten Aufhebung bisheriger Verwaltungseinheiten zu rechnen, solange nicht etwas Besseres an die Stelle des Alten gesetzt werden kann.“ (R 18/5436, S. 160–162, 206).

3) Sowohl in seinem Buch „Grundlagen der kommenden Verfassung“ (erste Auflage: April 1933, dritte Auflage: Oktober 1933, S. 45 f.) wie auch in seiner Mitte November 1933 erschienenen Broschüre „Der Staat im Nationalsozialistischen Weltbild“ (Aktenex-

derartiges geschehen, so hieße dies alle geschichtliche Entwicklung einer im Zentrum des Reichs gelegenen Provinz abschneiden und sie für die Zukunft zur Bedeutungslosigkeit zu verurteilen. Ich brauche nur darauf hinzuweisen, daß eine so gewaltige Industriestadt wie das große Magdeburg, das über 300 000 Einwohner hat, den schwersten Schaden erleiden würde. Ich brauche ferner nur darauf hinzuweisen, daß das tausendjährige Anhalt in seiner kulturellen Bedeutung vernichtet würde und anderes mehr. Diese Aussichten haben alle Kreise der Bevölkerung in der Provinz Sachsen und in Anhalt in lebhafteste Unruhe und Erregung versetzt. Die Auswirkungen auf wirtschaftlichem Gebiete können auch nur lähmend sein. Es ist selbstverständlich, daß sich die Bevölkerung in erster Linie nun an mich wendet und von mir eine beruhigende Erklärung erwartet. Zu meinem Bedauern bin ich aber als Reichsstatthalter auch nicht einmal in den großen Umrissen orientiert worden über das, was ungefähr zu erwarten ist. Das ist ein unmöglicher Zustand, wenn nicht auf der einen Seite die Autorität des Reichsstatthalters leiden und auf der anderen die Unruhe der Bevölkerung wachsen soll. Ich müßte wenigstens in der Lage sein, eine dahingehende beruhigende Erklärung abgeben zu können, daß bei der kommenden Reichsreform eine totale Zerschlagung kulturell und wirtschaftlich zusammengehörender Gebiete nicht beabsichtigt ist, sondern daß es sich nur darum handelt, die einzelnen Länder verschwinden zu lassen, um sie, unter Wahrung ihrer Eigenarten, zu neuen Gebilden zusammenzuschließen. Ich kann mir nicht denken, daß man die wichtige Provinz Sachsen einfach aufteilt, sondern ich glaube schon eher, daß man sie zusammenläßt und auch Anhalt irgendwie als geschlossenes Gebiet in sie eingliedert. Jedenfalls halte ich es für meine Pflicht, rechtzeitig in dieser Richtung an maßgebender Stelle vorstellig zu werden.

Im Benehmen mit der anhaltischen und braunschweigischen Staatsregierung und auch mit dem Oberpräsidenten der Provinz Sachsen⁴⁾ darf ich unterbreiten, daß man folgendes für zweckmäßig erachtet: Nicht Aufteilung des Reiches in allzu große Gebiete, also nicht etwa Gebiete mit 5–6 Millionen Einwohnern, sondern in eine größere Anzahl kleiner Gebiete mit etwa 3 Millionen Einwohnern. Im letzteren Falle lassen sich alle Eigenarten besser wahren, ohne daß allzu große Verlagerungen der kulturellen und wirtschaftlichen Schwerpunkte stattfinden müssen. Für die Reichsregierung kann es an sich nicht allzu viel ausmachen, ob sie es später mit 12–15 oder mit 15–20 Untergliederungen zu tun hat. Faßt man die Gebiete zu groß, so könnte später einmal die Gefahr der Diadochenreiche oder fürstlicher Restauration bestehen.

Ich verstehe durchaus, daß der Führer kein öffentliches Diskutieren über die Reichsreform in ihren Einzelheiten wünscht⁵⁾, bitte aber auf der anderen Seite mit Rücksicht auf die in der Provinz Sachsen und in Anhalt eingetretene Erregung um Auskunft, ob ich beruhigende Erklärungen abgeben darf oder nicht.

Wenn nun in allernächster Zeit durch ein entsprechendes Gesetz die Länder kurzerhand aufgehoben werden und aus der Geschichte verschwinden, dann müßte ja folgerichtig auch die Einrichtung der

emplar in R 43 II/495, Bl. 52–83) hatte Nicolai folgende „Einteilung des Deutschen Reichs“ nach „völkischen Gesichtspunkten“ vorgeschlagen: 1. Preußen (nur Ostpreußen), 2. Pommern (Provinz Pommern, nördlicher Teil der Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen; Mecklenburg-Schwerin und -Strelitz), 3. Brandenburg (Provinz Brandenburg, Stadt Berlin, RegBez. Magdeburg, mittlerer Teil der Grenzmark Posen-Westpreußen; Anhalt), 4. Sachsen-Thüringen (Sachsen; Thüringen; RegBez. Merseburg und Erfurt, Kreise Schmalkalden und Schleusingen), 5. Schlesien (Provinzen Niederschlesien und Oberschlesien, südlicher Teil der Grenzmark Posen-Westpreußen), 6. Niedersachsen (Provinzen Schleswig-Holstein und Hannover; nördlicher Teil von Oldenburg; Braunschweig; Schaumburg-Lippe; Hamburg; Lübeck; Bremen), 7. Westfalen (Provinz Westfalen, RegBez. Osnabrück, Kreis Rinteln; Lippe-Detmold), 8. Rheinland (nördlicher Teil der Rheinprovinz), 9. Rheinfranken (Saargebiet; südliche Rheinprovinz; südliches Hessen, Pfalz, Nordbaden; Nordwürttemberg), 10. Hessen (Provinz Hessen-Nassau, Kreise Gießen und Wetzlar), 11. Main-Franken (Ober-, Mittel- und Unterfranken), 12. Schwaben (Württemberg und Baden, soweit sie nicht an Rheinfranken fallen; Kreis Schwaben; Hohenzollern; Anwartschaft auf Vorarlberg), 13. Bayern (Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz; Anwartschaft auf Tirol und Salzburg), 14. Österreich (Oberösterreich, Niederösterreich mit Wien, Burgenland, Steiermark und Kärnten).

4) v. Ulrich.

5) Bezieht sich auf das Rundschreiben des Stellvertreters des Führers der NSDAP, Heß, vom 29. 9. 33, in dem es hieß: „In letzter Zeit sind verschiedentlich Reichsreformpläne, Ländereinteilungen usw. in Versammlungen, Zeitungen und Zeitschriften öffentlich diskutiert worden. Der Führer verbietet hiermit jede öffentliche Diskussion derartiger Probleme und ersucht, ihre Erörterung in der Presse zu unterbinden.“ (NS 6/215).

Reichsstatthalter in ihrer bisherigen Form als erledigt anzusehen sein. Denn wenn es kein Anhalt und Braunschweig mehr gibt, kann es auch keinen Reichsstatthalter in Braunschweig und Anhalt geben. Für meine eigenen Dispositionen ist es daher ebenfalls notwendig zu wissen, ob mit einer Auflösung oder mit einer Umwandlung der Reichsstatthaltereien etwa in dem Sinne, daß die bisherigen Reichsstatthalter neue Gebiete erhalten, zu rechnen ist. Wenn auch alle diese Dinge wohl noch nicht im einzelnen festliegen können, so dürfte eine allgemeine Auskunft doch wohl schon möglich sein. Indem ich Sie, sehr verehrter Herr Staatssekretär, um eine baldgefällige kurze Beantwortung dieses Schreibens bitte⁶⁾ verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung und Heil Hitler

Ihr sehr ergebener
Loeper

⁶⁾ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 259.

Zitierhinweis

Nr. 253 Der Reichsstatthalter in Braunschweig und Anhalt, Loeper, an Staatssekretär Lammers. Dessau, 23. November 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d253>